

건물임대차계약서(안)

당사자의 표시

임대인 주소 : 서울특별시 성동구 응봉동 180

성명 : 심 순 애

임차인 ○○지방고용노동청 ○○지청

재무관 홍 길 동

위 당사자 간에 임대인 심순애와 임차인 ○○지방고용노동청 ○○지청 재무관
홍길동은 다음 조항과 같이 건물 임대차 계약을 체결한다.

제1조(임대차 목적물의 표시)

1) 부동산의 소재지 : 서울시 강남구 청담동 47-4

2) 건물구조 : 알씨조 슬래브(지하1층, 지상5층)

3) 임대차 내역 : 계 246.10평 (813.40㎡)

3층 83.02평 (274.40㎡)

4층 83.02평 (274.40㎡)

5층 83.02평 (274.40㎡)

제2조(임대차 건물의 사용목적) ○○지방고용노동청 ○○지청 청사로 사용한다.

제3조(임대차기간) 본 임대계약은 20 . . .부터 20 . . .까지(○년
○월간)로 한다.

제4조(임대차 기간연장) 임대인과 임차인은 특별한 사정이 없는 경우에는 원칙적으로
동 계약이 연장되는 것으로 한다. 다만, 계약변경을 원하는 당사자는 계약만료 6개

월 전에 그 의사를 명백히 하여 상대방에게 서면으로 통보하여야 한다.

제5조(임대차기간 만료전의 해약) ① 임대차 기간 중에 본 계약을 해약하고자 할 때에는 해약하고자 하는 측이 해약 6개월 전까지 해약의사를 상대방에게 서면으로 통보하여야 한다.

② 본 계약의 만료 전 해약통보에 의해 어느 일방에 손해가 있을 때에는 해약의사 표시자가 그 손해를 부담하여야 한다.

제6조(임차보증금 및 임차료) ① 임차보증금은 총액 원(W)으로 정하고 월 임차료는 일금 원(W)으로 한다.

② 임대차기간 중에는 임대차 보증금을 어떠한 사유로도 조정할 수 없다.

③ 월 임대료는 매월 ○○일까지 납부한다.

④ 임차보증금은 계약체결시 그 일부인 ○○원을 지급하고 잔금은 채권보존 조치 후 (전세권 설정등기 등을 완료한 후)에 지급한다.

⑤ 임차인은 임대인과 협의하여 적정한 때 입주한다.

제7조(채권보존) ① "임대인"은 제6조의 임대차 보증금을 담보하기 위하여 임대차 목적물 전체에 대하여 근저당권 또는 전세권을 "임차인"이 설정할 수 있도록 필요한 제반 서류를 제공한다.

② 근저당권 또는 전세권 설정이 불가능할 때에는 이행보증보험증권을 "임대인"이 부보하고 그 증권을 "임차인"에게 양도·보관케 하여야 한다.

③ 위 건물에 대하여 "임대인"은 임대차 보증금 이상의 화재보험에 가입하되 동 보험금의 수령권은 "임차인"이 가진다. 그러나 "임차인"이 수령하는 보험금은 임대차 보증금 회수 등 채권상쇄의 목적만으로만 사용하며, 잔여금액이 있는 경우에는 "임대인"에게 반환한다.

④ 제3항의 이행보증보험료 및 화재보험료는 "임대인"이 부담하고 저당권, 전세권 설정비는 "임차인"이 부담한다.

⑤ "임대인"은 "임차인"이 임차한 건물에 대한 채무부담에 대한 권리(예 : 새로운 담보물권)를 제3자에게 설정한 경우에는 7일 이내에 그 사항을 "임차인"에게 통지하여야 한다.

제8조(관리비) ① "임대인"은 "임차인"이 사용한 전기의 사용량을 별도로 계량할 수 있

도록 독립된 계량기를 설치해야 하며, "임차인"은 그가 실제 사용한 양에 대하여 부담한다.

② 상·하수도료, 공용부문 전기료 및 그 밖의 관리비는 "임차인"의 사용량에 따라 부담한다.

③ 임차건물에 부속된 기본적 시설(휴게실, 대피시설, 주차장 등)은 무상으로 사용한다.

제9조(관리비 등의 계산방법) 월 도중에 임대차계약이 시작 또는 종결되는 경우에는 관리비와 월 임대료 및 그 밖의 부대비용은 사용일수에 따라 일할로 계산한다.

제10조(전화시설) "임차인"은 전화시설, 전산단말기 등 통신시설을 관계당국의 허가를 받아 시설할 수 있으며 통신시설의 보수 및 운영은 "임차인"이 한다.

제11조(임대인의 책임) ① "임대인"은 "임차인"의 동의없이 "임차인"이 임차한 재산에 대한 처분 및 원상 변경을 하지 못한다.

② "임대인"은 임대한 재산의 안전관리(방화, 보안, 도난방지)에 관하여 "임차인"에게 최대한 협조하여야 하며, 정부기관의 기능수행에 제공됨을 유의하여 쾌적한 사무실 환경을 유지하도록 하여야 한다.

제12조(임차인의 금지사항) "임차인"은 임차재산의 임차권을 제3자에게 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.

제13조(수선비의 부담) 임차한 건물을 유지보수함에 있어 임차인의 건물사용 편의상 내부구조변경 수선비는 "임차인"이 부담하고, 건물의 중대한 구조상의 문제와 건축상의 하자가 있는 경우에는 "임대인"의 책임으로 한다. 특히, "임대인"은 계약즉시 화재보험에 가입 후 그 증거를 "임차인"에게 제출한다. 단, "임차인"의 임차장소에서 "임차인"의 과실로 인한 화재, 도난, 건물파손 등은 "임차인"이 단독 책임진다(천재지변의 경우는 예외로 함)

제14조(손해배상 책임) "임차인"이 임차한 건물을 사용함에 있어 "임차인"이 고의 또는 과실로 인하여 건물을 훼손한 경우에는 임대인의 선택에 따라 원상회복으로 이에 갈음할 수 있다.

제15조(전세금의 반환 및 명도) ① 계약기간의 만료 및 본 계약을 해약하고자 할 때에는 "임대인", "임차인"은 해약 6개월 전에 상대방에게 서면으로 통보하여야 하며, 임대차 목적물을 명도할 때에는 "임대인"은 임대차보증금을 명도 즉시 "임차인"에게 반환하여야 한다.

② 전항의 임대차보증금 반환이 지연될 경우에는 "임대인"은 반환 요구일로부터 완제일까지 미반환 보증금에 대하여 그 당시 금융기관 최고 연체이율에 의한 지연손해금을 가산하여 "임차인"에게 지급하여야 한다.

제16조(제세공과금) 본 임대목적물에 부과되는 제세공과금 및 임대차보증금에 대한 부가가치세는 "임대인"이 부담한다.

제17조(법령의 적용) 위 각 조항에 정하지 아니한 사항에 대하여는 예산회계법령 및 정부재산관리지침 등 관계규정에 의하고, 그 밖의 이의가 있을 때에는 민법 등에 따르며, 그 이외의 부분은 관례에 따라 처리한다.

제18조(분쟁의 조정) 본 계약에 관한 소송의 관할 법원은 피고의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

본 임대차 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하고, "임대인", "임차인"이 서명 날인하여 각 1통씩 보관한다

20 . . .

임대인 주 소 : 서울특별시 성동구 응봉동 100

대림아파트 7동 801호

성 명 : 심 순 애 (인)

임차인 주 소 :

기관명 : ○○지방고용노동청 ○○지청

성 명 : 재무관 홍 길 동 (인)

- ※ 주) ① 위 계약내용은 건물임대차를 가정하고 작성한 것이므로
② 실제 협의된 계약내용에 따라 제목을 "전세계약서" 임대인을 "전세권
설정자" 임차인을 "전세권자"등으로 수정할 수 있으며,
③ 계약조항을 추가·보완할 수 있음.